

법률 질의 답변서

【질의 내용】

타인의 명예를 훼손하면 어떤 책임을 지나요?

【답변 요지】

타인의 명예를 훼손할 경우, 형법 제 307 조에 따라 공연히 사실을 적시하여 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 책임은 훼손 행위가 공공연하게 이루어졌을 때 성립하며, 특히 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제 31 조에 따라 피해자는 손해배상 대신 또는 손해배상과 함께 정정보도나 명예회복에 필요한 처분을 청구할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 307 조(명예훼손) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 307 조(명예훼손)

- ① 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• 해설: 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 처벌 대상이 되며, 이는 공공연한 발언이나 공표를 통해 타인의 명예를 훼손한 경우에 해당합니다. 핵심 요건은 훼손 행위가 공개적으로 이루어졌다는 점이며, 형량은 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금으로 제한됩니다. 이 조문은 명예훼손 행위의 법적 책임을 명확히 규정하고 있으며, 피해자는 형사 처벌 외에도 민사적 손해배상 청구와 함께 정정보도를 요구할 수 있는 권리를 가지게 됩니다.

▶ 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제 31 조(명예훼손의 경우의 특칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 31 조(명예훼손의 경우의 특칙) 타인의 명예를 훼손한 자에 대하여는 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께, 정정보도의 공표 등 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있다.

• 해설: 이 조문은 명예훼손 피해자에게 손해배상 대신 또는 함께 정정보도나 명예회복을 위한 처분을 청구할 수 있는 특례를 규정하고 있습니다. 이는 피해자가 명예훼손으로 인한 피해를 회복하고 명예를 회복하는 데 도움을 주는 제도적 장치로서, 법원의 재량에 따라 다양한 형태의 구제 조치가 가능합니다.

【결론】

타인의 명예를 훼손한 경우, 형법에 따라 형사 처벌을 받을 수 있으며 구체적으로는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금이 적용될 수 있습니다. 피해자는 언론중재법에 따라 손해배상과 함께 정정보도나 명예회복을 위한 처분을 청구할 수 있어, 법적 구제 방

법이 다양하게 마련되어 있습니다. 실무적으로는 명예훼손 행위의 공개성과 사실 적시 여부를 명확히 입증하는 것이 중요하며, 피해자는 법률적 조언을 통해 적절한 구제 절차를 밟아야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: EXAONE-3.5-7.8B · 교차검증: Qwen2.5-7B (온프렘리스)

문서 생성: 2026-06-30 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증